

تقرير كشف وخبره بالقضية رقم 2025/39

بناء على انتخابنا خبراء فنيين بالقضية التنفيذية رقم 2025/39 الجارية على قطعة الأرض رقم (30) من حوض رقم (32) بساتين عين الحاجه من أراضي بلدة حرثا وبعية مأمور تنفيذ المحكمة الموقرة تم إجراء الكشف الحسي على رقبة قطعة الأرض موضوع الدعوى وبعد إن تم تحلفنا القسم القانوني بان نقوم بالمهمة الموكلة إلينا بكل أمانة وإخلاص وبعدها تفهمنا المهمة .

- 1 - مطابقة المبررات مع بعضها البعض من جهة وعلى الواقع من جهة ثانية
- 2- وصف شامل وتفصيليا لقطع الاراضي موضوع الدعوى
- 3- تقدير قيمة المتر المربع الواحد من قطع الاراضي موضوع معاملة اليد وما عليها من ابنية واقتناءات واشجار بتاريخ الكشف وبيان حصص الشريك/ شوكت محمد احمد عبيدات في سند التسجيل. وبيان فيما اذا كان المدين او الكفيل ساكنا في العقار او انه مشغول من الغير وبيان اسمه ومستنده في الاشغال ان امكن وبيان جواز تجزئة بيع القار المحجوز موضوع الدعوى وضع اليد ان امكن ذلك مع بيان القيمة المقدرة لكل جزء منه وبيان موعد حصاد المحصولات وجني الثمار ان وجد وتقدير كميتها وتقدير قيمتها وامهالهم لاعدد تقرير الخبره خلال اسبوعين من تاريخ الكشف مع مراعاة احكام ماده رقم (83,84,85) من قانون اصول المحاكمات المدنية

بخصوص توضيح موضوع الخبرة والاطلاع عليها وايداء رايه حول ما ورد فيها وان يقوم الخبراء بمهمتهم بكل تجرد وصنق وامانه وان يقوموا بالإفصاح عن وجود او عدم وجود أي ظروف او اسباب من شأنها اثاره الشكوك حول حيادتهم واستقلالهم عن أي من اطراف الدعوى او وكلائهم او هيئة المحكمة ان وجد ذلك وكذلك التقيد بعدم تسليم أي وثائق او مستندات من الخصوم الا من خلال المحكمة واعلام المحكمة باية صعوبات تعترض اداء عمل الخبراء او محاولة التأثير عليهم من أي طرف وعدم الإفصاح عما جاء في تقرير الخبرة وان يرفق الخبراء مع تقرير خبرتهم كشفا يبين عدد الساعات التي استغرقتها مهمتهم وان يشتمل تقرير خبرتهم على اسمهم الكامل وعنوانهم ومكان عملهم وفيما اذا قاموا بأجراء الخبرة واعداد التقرير بذاتهم او مع اخرين ووصف الدور الذي قام به الاخرون وان يذكر الخبراء الوقائع التي تم الاستناد اليها او افترضوها في ارائهم واستنتاجاتهم وبيان عدد المرات التي قاموا بها بزيارة الامر محل كشف وتعداد الوثائق غير المودعة لدى المحكمة بتقريرهم مع بيان موافقة المحكمة بالحصول عليها ان وجدت وكذلك توضيح الطرق والاسس التي قاموا باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجاتهم والاراء والاسس التي توصلوا اليها في تقرير خبرتهم ودرجة تأييدهم لها.

التقرير الفني

وحيث إن المهمة تتطلب إعادة الكشف لأخذ الأقيسة والحسابات الفنية اللازمة على القطعة موضوع الدعوى فقد التمسنا الإمهال للقيام بالكشف وتقديم تقرير بالمهمة الموكلة إلينا واستجابة المحكمة الموقرة مشكورة لذلك وبعد الكشف الحسي على الواقع وبعد الرجوع إلى المبررات و عمل الحسابات الفنية اللازمة تبين مايلي :

- 1- ان المبررات تنطبق على بعضها من جهة وعلى الواقع الأرض من جهة أخرى وان قطعة الأرض من النوع الملك خارج حدود البلديات وزراعي خارج التنظيم وهي غير منتظمة الشكل و تقع في الجهة الشرقية من بلدة حرثا ضمن وادي عين الحاجه ويقع على طول واجهتها الغربية طريق مفتوح ترابي والنقطه موضوع الدعوى ذات تربه حمراء تميل الى الصفرة صالحة للزراعة والنباء ينمو عليها اشجار مختلفة الانواع والاعمار ويتخللها مجرى وادي واتصلها الخدمات



التقديرات

• الأرض

بعد الاطلاع على السعر الإداري الكتروني والبلغ (0.50) دينار وبعد الاطلاع وعلى ضوء المهمة الموكلة إلينا والاعتبارات والأسس التي أهتمنا إياها المحكمة الموقرة ومراعاة أسعار العقارات المجاورة المماثلة لقطعة الأرض موضوع الدعوى في موقعها وصفتها التنظيمية وصفة استعمالها بناء على ما تقدم من وصف لقطعة الأرض موضوع الدعوى فإننا نقدر قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض بمبلغ وقدره (2) دينار .
وبالرجوع إلى سند التسجيل المبرز في القضية حيث أن مساحة القطعة تساوي 5528 م² وعليه تصبح قيمة القطعة تساوي

$$5528 \times 2 = 11056 \text{ دينار}$$

وقم على القطعة موضوع الدعوى الأشجار المبينة في الجدول أدناه وكما يلي :

الرقم	النوع	العدد	العمر/سنه	السعر الفردي	السعر الإجمالي
1	زيتون	131	4	15	1965
2	تين	155	3	10	1550
3	عنب	92	3	12	1104
4	صبر	93	1	3	279
5	لوزيات	4	3	10	40
6	جوافه	1	3	10	10
	المجموع				4948

وعليه يكون قيمة كامل قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها من اشجار يساوي:

$$11056 + 4948 = 16004 \text{ دينار}$$

- نرجو أن نبين لهيئة المحكمة الموقرة انه وعند اعدادنا لتقرير خبرتنا نحن كل من :

1. المهندس الزراعي : منهل عبدالله حسين الروسان

2. المساح المرخص والمقدر العقاري المعتمد محمود احمد تركي نعمانه.

وحيث اننا مؤهلين للقيام بالخبرة الموكلة إلينا موضوع الدعوى من الناحية الفنية والمهنية وبالممارسة الفعلية واننا سوف نقوم بمهمتنا بتجرد وصدق وامانه وانه لا يوجد أي ظرف أو سبب من شأنه إثارة الشكوك حول حيادتنا واستقلاليتنا ولا يوجد بيننا وبين اطراف الدعوى أو وكلانهم أو هيئة المحكمة الموقرة أية قرابة أو عداوة

لقد قمنا بالرجوع الى قطع الاراضي موضوع الدعوى مره ثانيه

إن الوثائق والمستندات التي بنينا عليها خبرتنا والتي قمنا بإعدادها بذاتنا ودون أية صعوبات اعترضت عملنا أو أية محاولات للتأثير علينا من الغير هي فقط ما تسلمناه من المحكمة الموقرة وجميع هذه المبررات كافية للنهوض بالمهمة الموكلة إلينا وكانت عدد ساعات العمل لإعداد التقرير (8 ساعة) شاملة العمل الميداني والمكتبي وأن الطرق والأسس التي قمنا باستخدامها وبنينا عليها ما توصلنا إليه من رأي وقناعة عند إعدادنا لتقرير الخبرة هي جميع الأسس والمعايير الفنية والمساحية والهندسية المطلوبة كل حسب اختصاصه وفق نظم التقدير المتبعة في مراعاة طبيعة الأرض الطبوغرافية ونوع التنظيم فيها وشرف موقعها والاستعمالات المعدة لها وقربها من الخدمات العامة وأسعار العقارات المجاورة لها والمماثلة في صفتها التنظيمية وموقعها الطبوغرافي .

وهذه خبرتنا تحريراً بتاريخ 2026/4/26

خبير مساح والمقدر
محمود نعمانه

خبير مهندس زراعي
م : منهل الروسان